GUIDE PRATIQUE

Documents nécessaires pour la location et la vente immobilière

Tunisie • Liste indicative des pièces, justificatifs et démarches

À quoi sert ce guide ?
Ce document aide un propriétaire, un locataire, un acheteur ou un vendeur à préparer son dossier immobilier et à repérer les pièces à vérifier avant de finaliser une transaction.

Important : la liste exacte dépend du type de bien, de la situation des parties, de la nature de l'opération et des formalités applicables. Ce guide est informatif et ne remplace pas la confirmation auprès de la Recette des finances, de la Conservation de la propriété foncière, d'un notaire, d'un avocat ou du professionnel compétent.

Édition préparée le 24 octobre 2026

1. Location immobilière

A. Pièces et informations à préparer

La liste ci-dessous constitue une checklist de préparation. Les éléments indiqués « selon le cas » ne sont pas nécessairement exigés pour chaque location.

■ **Identité des parties :** pièce d'identité du propriétaire/bailleur et du locataire ; pour une personne morale, documents de l'entreprise et pouvoir du signataire si nécessaire.

■ **Droit de louer :** titre ou justificatif de propriété, ou document établissant que le bailleur est autorisé à louer le bien.

■ **Informations sur le bien :** adresse complète, description du local et, si utile, références foncières.

■ **Contrat de location :** identité des parties, adresse du local, destination/usage, loyer, durée, modalités de paiement, dépôt de garantie éventuel, répartition des charges et conditions de résiliation.

■ **État des lieux et inventaire :** à préparer lorsque cela s'applique, notamment pour un logement meublé.

■ **Annexes :** documents mentionnés dans le contrat ou convenus entre les parties.

■ **Justificatifs fiscaux et formalités :** quittances ou documents demandés par l'administration pour l'enregistrement, selon la situation.

B. Démarches générales

1. Vérifier l'identité des parties et le droit du bailleur à louer le bien.

2. Préparer le contrat et vérifier que les informations essentielles sont cohérentes.

3. Vérifier auprès du service municipal compétent les formalités applicables à la légalisation des signatures et les éventuels documents complémentaires.

4. Pour l'enregistrement, consulter les exigences de la Recette des finances compétente. La fiche Diwan indique notamment des copies du contrat, des signatures légalisées et un justificatif fiscal, avec des exigences qui varient selon le dossier et l'usage du local.

5. Conserver une copie du contrat signé et les reçus délivrés.

Référence administrative consultée : Diwan, « Enregistrement d'un contrat de location ». La fiche décrit les copies à présenter, les mentions du contrat et les étapes d'enregistrement. Vérifier la procédure actuelle avant de déposer le dossier.

Source : https://www.diwan.tn/fr/article/article_location

2. Vente immobilière

A. Pièces et justificatifs à préparer

La vente nécessite une vérification attentive de la propriété, de l'identité des parties et des éventuelles charges ou restrictions. La liste ci-dessous est une base de préparation, non une liste exhaustive.

■ **Identité du vendeur et de l'acheteur :** pièces d'identité et informations d'état civil demandées pour l'opération.

■ **Justificatif de propriété :** titre foncier, certificat de propriété, acte d'acquisition ou autre document admis selon la situation.

■ **Références du bien :** adresse, désignation, superficie et références foncières/cadastrales disponibles.

■ **Situation juridique :** vérifier les copropriétaires, indivisions, hypothèques, charges, servitudes ou droits de tiers éventuels.

■ **Projet d'acte de vente :** préparé par un professionnel habilité, avec identification des parties et description du bien, prix et conditions convenues.

■ **Documents fiscaux et municipaux :** quitus, quittances ou justificatifs requis selon la transaction et la procédure.

■ **Procuration ou autorisation :** si une partie est représentée ou si une autorisation spécifique est nécessaire.

■ **Pièces complémentaires :** documents de société si une partie est une personne morale ; documents liés au crédit hypothécaire ou à une situation particulière, le cas échéant.

B. Démarches générales

1. Faire vérifier le titre de propriété et la capacité du vendeur à céder le bien.

2. Vérifier les éventuelles charges, indivisions, hypothèques, autorisations ou procurations nécessaires.

3. Faire préparer l'acte par un professionnel compétent selon la forme de l'acte et la situation.

4. Confirmer auprès de la Recette des finances les documents, copies et droits d'enregistrement applicables.

5. Accomplir les formalités foncières auprès de la Conservation de la propriété foncière, lorsque la procédure l'exige, et conserver les reçus et documents enregistrés.

La fiche Diwan relative à l'enregistrement d'un acte d'acquisition décrit notamment des copies de l'acte, des justificatifs fiscaux et des étapes auprès de la Recette des finances et de la Conservation de la propriété foncière. Les pièces exactes peuvent varier ; une vérification préalable est indispensable.

Source : https://www.diwan.tn/fr/article/cession

Portail national des services administratifs : https://services.gov.tn/affaires-foncieres/

3. Tableau de contrôle du dossier

Utilisez ce tableau avant de considérer le dossier comme prêt. « À confirmer » signifie que l'exigence doit être vérifiée selon le cas et auprès de l'autorité ou du professionnel compétent.

Élément	Location	Vente	État
Identité des parties	À préparer	À préparer	■ Présent ■ Manquant
Justificatif de propriété / droit de louer	À vérifier	À vérifier	■ Présent ■ Manquant
Contrat ou projet d'acte	Contrat de location	Acte de vente	■ Présent ■ Manquant
Description et références du bien	À renseigner	À renseigner	■ Présent ■ Manquant
Pièces fiscales / reçus	Selon formalités	Selon formalités	■ Présent ■ À confirmer
Annexes et documents complémentaires	Selon le contrat	Selon le dossier	■ Présent ■ À confirmer
Signatures, enregistrement et formalités foncières	À vérifier	À vérifier	■ Fait ■ À faire

4. Conseils pour vérifier les pages d'un contrat

• Comparer le nombre de pages du fichier avec la numérotation visible sur les pages.

• Repérer les sauts de numérotation, les pages vides ou les pages illisibles.

• Vérifier si le contrat fait référence à des annexes qui ne sont pas présentes dans le dossier.

• Ne pas conclure qu'une page est juridiquement manquante sur la seule base d'un saut de numéro : demander confirmation à l'émetteur ou au professionnel chargé du dossier.

• Distinguer clairement une pièce non fournie, une pièce illisible et une pièce dont l'obligation reste à confirmer.

5. Sources et limites

Sources consultées pour préparer ce guide :

• Diwan — Enregistrement d'un contrat de location : https://www.diwan.tn/fr/article/article_location

• Diwan — Enregistrement d'un acte d'acquisition d'un bien immobilier : https://www.diwan.tn/fr/article/cession

• Portail national des services administratifs — Affaires foncières : https://services.gov.tn/affaires-foncieres/

Les procédures, formulaires, taxes et pièces exigées peuvent changer. Avant de signer ou de déposer un dossier, confirmer les exigences actualisées auprès des services tunisiens compétents ou d'un professionnel qualifié.